الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ: 2024/03/06
LYSAL/5827/2024

الموضوع/ عقد إتفاق

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/03/06 فيما بين كلا من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته المدير العام (طرف أول)

وعنوانها الفروانية شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)

تليفون:24774700 داخلي:705 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعية الفحيحيل التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الأتي :

التمهيد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي :-

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

السوق المركزي	– نصف متر طولي بالفئة خاص بالشاي والأعشاب ماركة لافينا.

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من **2024/01/01 وتنتهي في 2024/12/31** قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابياً قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البند الثالث: قيمة هذا العقد **نسبة 10%** خصم من المبيعات تدفع عن طريق إشعار خصم من الحساب **ولا يوجد أي خصومات اخرى أو مجاني غير** المذكور أعلاه .

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الى الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الأول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد إذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون توفير هذة الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: إن فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول حسب الإتفاق.

البند السادس: يمنع منعا باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراه خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول .

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذ ببنوده إلا بعد توقيع كلا الطرفيين عليه

البند الرابع عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول	الطرف الثاني
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)	جمعيـــة الفحيحيـل التعاونيـة

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

جمعية الفحيحيل التعاونية
جمعية تعاونية
AL FAHAHEEL CO-OPERATIVE SOCIETY

الفروانية - شارع علي فهد الدويلة - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)
هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس: 24729520
Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office : 1
Tel .: 24774704 , 24774783 Fax: 24729520
Email :Sales.lays@unibevkw.com